

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1404/2537

นาย สุธี ทอง บุญ
บริษัท ไทย เติมรถ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การทะเลาะวิวาทระหว่างโจทก์กับ จ.เป็นการโต้เถียงเพียงเล็กน้อยไม่ร้ายแรง หลังจากเลิกรากันแล้ว.ได้ขึ้นมาบนรถจึงมีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างอ.กับจ.อีกครั้งหนึ่ง และ อ.ได้ทำร้ายร่างกายจ. โจทก์มิได้เป็นผู้กระทำ ถือได้ว่าโจทก์มิได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและค่าเสียหายให้แก่โจทก์นั้น เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งว่าโจทก์ได้ร่วมกับอ.บุตรชายโจทก์ทำร้ายจ. ดังที่ศาลแรงงานวินิจฉัยหรือไม่เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่วินิจฉัย อุทธรณ์โจทก์ที่ว่า โจทก์ได้ทำงานเกินเวลาทำงานปกติและทำงานในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานที่ว่าโจทก์นำสืบไม่ถึงในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาทำงานที่เกินจากปกติ ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานในวันหยุดตามประเพณีหรือในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ศาลแรงงานจึงไม่กำหนดค่าทำงานและค่าจ้างให้ตามที่โจทก์เรียกร้อง อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวนี้เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์วางเงินประกันจำนวน5,000 บาท ต่อจำเลยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์ได้ทำงานมาตลอดตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปี 2535 ในเดือนที่มีการเลิกจ้างจำเลยแสดงหนังสือรับ

สภาพหนี้ที่โจทก์รับสภาพต่อจำเลยในช่วงปี 2534 นอกจากนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกตามเอกสารหมายเลข 3 พยานโจทก์ไม่อาจหักล้างเรื่องหนี้ที่เกิดจากการกระทำของโจทก์ในระหว่างการทำงานให้จำเลย ซึ่งโจทก์ต้องรับผิดชอบ จำเลยจึงมีสิทธิยึดหน่วงเงินประกันได้ อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าโจทก์ได้ผ่อนชำระหนี้ให้จำเลยไปแล้ว ความเสียหายตามเอกสารหมายเลข 3 ไม่ยืนยันว่าโจทก์จะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยสารประจำทางปรับอากาศ สายกรุงเทพ-สงขลามาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2535 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี ค่าทำงานเกินเวลาทำงานปกติ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ขาดรายได้ และจำเลยยังไม่ได้คืนเงินประกันให้โจทก์ 5,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 399,170 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์เริ่มทำงานกับจำเลยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 และถูกเลิกจ้างไปในปี 2534 ต่อมาปลายปี 2534 โจทก์มาสมัครงานใหม่ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2535 เนื่องจากโจทก์กระทำความผิดอาญาและทุจริตต่อหน้าที่ จงใจ

ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายและฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยอย่างร้ายแรง โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 โจทก์ได้ขณินคำหนีภาษีติดมากับรถยนต์โดยสารของจำเลย เมื่อนางสาวฉวีวรรณ แซ่โล่ พนักงานต้อนรับตรวจพบโจทก์กลับใช้กำลังประทุษร้าย นางสาวฉวีวรรณจนได้รับบาดเจ็บจำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ โจทก์มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากลักษณะการทำงานอยู่แล้ว รายได้ของพนักงานขับรถเช่นโจทก์ขึ้นอยู่กับความขยันในการทำงาน โจทก์มีรายได้ประจำเดือนเดือนละ 1,200 บาท และเมื่อขับรถจะได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาเที่ยวละ 575 บาท ซึ่งจำเลยก็ได้ชำระให้โจทก์ครบถ้วนแล้วในระหว่างทำงานโจทก์ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนหลายแสนบาทจำเลยมีสิทธิยึดหน่วงเงินประกันจำนวน 5,000 บาท ของโจทก์ได้ขอให้อยกฟ้อง

ในวันนัด โจทก์จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่ารถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ สายกรุงเทพ-สงขลา จะออกจากกรุงเทพมหานคร เวลา 18.15 นาฬิกา ถึงจังหวัดสงขลาเวลา 8.30 นาฬิกาหรือ 9 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น และถารถออกจากจังหวัดสงขลาเวลา 17 นาฬิกา จะถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 8 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น หากโจทก์ขับรถโดยสารประจำทางแบบธรรมดาการคำนวณค่าจ้างจะถือจากการแบ่งรายได้อัตราร้อยละ 5 จากยอดเงินค่าโดยสารทั้งหมดที่เก็บมาและยังไม่หักค่าใช้จ่ายซึ่งแตกต่างจากการขับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์และนายอนิวรรณ ทองบุญ บุตรชายโจทก์ร่วมกันทำร้ายนางสาวฉวีวรรณ แซ่โล่ พนักงานต้อนรับจริง การกระทำของโจทก์ที่ทำร้ายร่างกายพนักงานอื่นเป็นความผิดอาญา การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยอย่างร้ายแรง จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้โจทก์จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่มีเหตุจะต้องพิจารณา

โจทก์อ้างว่าทำงานล่วงเวลา แต่นำสืบถึงเวลาที่ทำเกินจากปกติของการทำงานไม่ได้ ทั้งโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ คำนวณแรงงานข้อ 36(3) และจำเลยได้จ่ายให้โจทก์ครบถ้วนถูกต้องจากการทำงาน แล้ว สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันหยุดตามประเพณีที่โจทก์เรียกร้องค่าจ้าง และค่าทำงาน โจทก์นำสืบมิได้จึงไม่กำหนดให้จำเลยมีสิทธิยึดเหนี่ยวเงินประกันไว้ ก่อนได้พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อแรกว่าตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น การทะเลาะวิวาทระหว่างโจทก์กับนางสาวฉวีวรรณเป็นการโต้เถียงเพียงเล็กน้อยไม่ร้ายแรงหลังจากเลิกงานแล้ว นายอนิวรรณได้ขึ้นมาบนรถจึงมีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างนายอนิวรรณกับนางสาวฉวีวรรณอีกครั้งหนึ่ง และนายอนิวรรณได้ทำร้ายร่างกายนางสาวฉวีวรรณโจทก์มิได้เป็นผู้กระทำ ถือได้ว่าโจทก์มิได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยและค่าเสียหายให้แก่โจทก์นั้น เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งว่าโจทก์ได้ร่วมกับนายอนิวรรณบุตรชายโจทก์ร่วมกันทำร้ายนางสาวฉวีวรรณดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยหรือไม่เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้

อุทธรณ์โจทก์ข้อต่อมาที่ว่า โจทก์ได้ทำงานเกินเวลาทำงานปกติและทำงานในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่ว่าโจทก์นำสืบไม่ถึงในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาทำงานที่เกินจากปกติตลอดจนส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานในวันหยุดตามประเพณีหรือในวันหยุดพักผ่อน

ประจำปี ศาลแรงงานกลางจึงไม่กำหนดค่าทำงานและค่าจ้างให้ตามที่โจทก์เรียกร้อง
อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยเช่นกัน

โจทก์อุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า หนี้ที่โจทก์รับสภาพหนี้ไว้กับจำเลย โจทก์ได้ผ่อน
ชำระให้จำเลยไปแล้วโดยมีการหักเงินเดือนของโจทก์เป็นการชำระหนี้ ส่วนความเสีย
หายตามเอกสารหมายเลข 3 และตามภาพถ่ายหมายเลข 4 ถึง 6 นั้นไม่เป็นการ
ยืนยันว่าโจทก์จะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด และ
บริษัทประกันภัยผู้ชำระค่าเสียหายย่อมจะใช้สิทธิในการไล่เบี้ยเอาากับคู่กรณีหรือ
โจทก์ได้จำเลยไม่มีสิทธิยึดหน่วงเงินประกันของโจทก์ไว้ได้นั้นเห็นว่า ศาลแรงงาน
กลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์วางเงินประกันจำนวน 5,000 บาท ต่อจำเลยเมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์ได้ทำงานมาตลอดตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปี 2535 ในเดือนที่มี
การเลิกจ้างจำเลยแสดงหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข 7 และ 8 ที่โจทก์รับ
สภาพต่อจำเลยในช่วงปี 2534 นอกจากนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกตามเอกสารหมายเลข 3
พยานโจทก์ไม่อาจหักล้างเรื่องหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของโจทก์ในระหว่างการทำงาน
ให้จำเลย ซึ่งโจทก์ต้องรับผิดชอบ จำเลยจึงมีสิทธิยึดหน่วงเงินประกันได้
อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงานกลางเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ไม่ได้

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

(วินัย วิมลเศรษฐ-ชลิต ประไพศาล-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ